

1500101-56.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... na Rua Amparo, que seria um ponto de tráfico conhecido, ocorria intenso tráfico de drogas. Por este motivo realizaram operação, utilizando equipe de policiais pelos fundos do local e de viatura descaracterizada. No lugar, inclusive, há formação de filas de usuários para compra de drogas. Eles vendem por peso e utilizam uma balança instalada na viela.

Durante a operação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500101-56.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500101-56.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2006503/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 22329715 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 2006503 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL CALDAS PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

DANIEL CALDAS PEREIRA, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no art. 33, como incurso no artigo 33 caput c.c. o artigo 40 inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, porque segundo a acusação, em 07 de janeiro de 2022, por volta das 13:00h, na rua Amparo, 1534 - Parque Industrial Tanquinho, nesta Cidade e Comarca, o acusado agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente Bryan de Assis Santos, trazia consigo e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 623g (seiscentos e vinte e três gramas) do entorpecente denominado "Cannabis Sativa", vulgarmente conhecido como "maconha", acondicionado em uma porção e um "tijolo", conforme auto de exibição e apreensão (p. 27/28) e

laudos de exames químico-toxicológicos (p. 37/40 e 84/86).

Em 07 de janeiro de 2022, por volta das 13:00h, na rua Amparo, 1534 - Parque Industrial Tanquinho, nesta Cidade e Comarca, o acusado teria corrompido o adolescente Bryan de Assis Santos, com ele praticando a infração penal.

O acusado e o adolescente seriam os responsáveis pela venda de maconha no ponto indicado como local dos fatos, armazenando entorpecentes e vendendo as drogas a granel, fracionando as porções maiores, pesando e vendendo aos usuários conforme quantidade solicitada.

O acusado foi notificado (p. 108) e ofertou defesa preliminar (p. 116).

A denúncia foi recebida em 14 de fevereiro de 2022 (p. 117).

Durante a instrução, foram inquiridas duas testemunhas e o acusado foi interrogado. Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a procedência da ação, com a consequente condenação do acusado, nos termos da denúncia em relação ao delito de tráfico de drogas. Requereu a absolvição do acusado sobre a infração ao artigo 244-B do ECA. Aplicação da pena base acima do mínimo legal e a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena. Inaplicabilidade da causa de redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por sua vez, a Defesa pleiteou a absolvição do acusado em ambos os delitos, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo penal; subsidiariamente, a desclassificação do delito para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas ou para o tráfico privilegiado, com a redução em seu patamar máximo. Fixação do regime menos gravoso para início do cumprimento da pena.

É o relatório.

Passo a fundamentar.

A autoria e a materialidade foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão (p. 27/28, laudo pericial de constatação (p. 37/40), exame químico toxicológico (p. 84/86), laudo petrechos (p. 88/89), bem como pela prova oral coligida.

Em juízo, o policial civil Rubens Vieira Reis Neto informou que a Polícia vinha recebendo informações de que na Rua Amparo, que seria um ponto de tráfico conhecido, ocorria intenso tráfico de drogas. Por este motivo realizaram operação, utilizando equipe de policiais pelos fundos do local e de viatura descaracterizada. No lugar, inclusive, há formação de filas de usuários para compra de drogas. Eles vendem por peso e utilizam uma balança instalada na viela.

Durante a operação visualizaram Bryan e Daniel, mexendo com drogas e dinheiro. Uma equipe ingressou pelos fundos, uma viela, neste momento o acusado e adolescente correram em direção da equipe composta pela testemunha. Antes da abordagem o Bryan arremessou uma sacola que continha um pedaço de maconha, R\$ 70,00 e uma balança. Retornaram ao local onde os acusados estavam realizando a venda e encontraram meio tijolo de maconha.

Bryan disse que vendia drogas e que ganhava duzentos reais por dia por esse trabalho. Daniel informou que estava no local apenas para comprar drogas, apesar de estar mexendo nas drogas. Foi indagado por que iria efetuar comprar de drogas em bairro bastante da sua residência.

Disse que uma equipe passou pelo local fazendo filmagem, em seguida uma viatura descaracterizada renovou o trajeto, sendo que nas duas oportunidades foi possível ver que o acusado já estava ali. Não conhecia Daniel de ocorrências anteriores. Indagado pela defesa declarou que o acusado estava abaixado junto com o Bryan, mexendo no local onde estava o dinheiro, balança e drogas, dentro da viela, uma espécie de banquinha. O dinheiro estava em uma sacola. Daniel não disse por que correu e afirmou que era usuário de drogas. Dentro da viela onde estava a drogas, permaneciam somente o adolescente e o acusado.

Inquirida pelo juízo afirmou que Daniel manuseava algo, não conseguiu identificar o que seria, mas ele estava onde ficavam a droga e o dinheiro. Ele não tinha comportamento de usuário, porque os usuários fazem fila, pedem a droga que é pesada, usuário sai rapidamente. O acusado estava manuseando as drogas, mas os usuários não ficam manuseando. Daniel não estava na fila de usuários.

Foi acrescentado que naquela região é comum e intenso o tráfico de entorpecentes,

sendo que já ocorreram várias prisões e abordagens por este tipo de delito no logradouro em epígrafe, sendo dos pontos mais conhecidos da cidade.

A testemunha Paulo Roberto Vieira Coan, indagado pela acusação, declarou que o local, rua Amparo, é local bastante conhecido pela alta traficância. Estavam recebendo diversas denúncias sobre o tráfico, diante disso efetuaram operação com intuito de surpreender os agentes, fazendo uso de viaturas descaracterizadas. Inicialmente sua equipe passou pelo local e avistaram movimentação na fila e visualizaram o Bryan e Daniel, em um corredor, manuseando drogas.

Uma outra equipe também passou pelo local e visualizou o acusado e o adolescente. Uma terceira equipe ingressou pelos fundos no intuito de realizar a abordagem, ao chegaram ao local os agentes saíram correndo e foram em direção à equipe composta pela testemunha.

Bryan arremessou uma sacola no interior de uma residência, nela havia uma porção grande de droga, balança de precisão e dinheiro trocado, R\$ 70. Voltaram ao local onde os agentes estavam realizando a venda e encontraram mais meio tijolo de maconha. Bryan admitiu o tráfico e informou que ganhava R\$ 200,00 por dia.

Daniel disse que seria usuário, todavia, as três equipes envolvidas presenciaram ele no local onde era realizada a venda das drogas. Ele estava vendendo em conjunto com Bryan. Entre as equipes avistarem eles vendendo e a abordagem transcorreu de 8 a 10 minutos. Daniel não estava na fila de usuários que aguardavam para comprar drogas.

Indagado pela defesa, disse que no local há alta rotatividade de vendedores, mas não tinha visto Daniel em ocorrências anteriores. Ele não disse por que correu, relatou que era usuário e não morava naquele bairro.

Inquirido pelo juízo, confirmou que no local onde o acusado e o adolescente foram visualizados fazendo venda, encontraram mais meio tijolo de maconha. Na sacola havia R\$ 70,00 e uma balança. Informou que a rua Amparo é um dos pontos de tráfico mais conhecido na cidade, sendo que já ocorreram várias prisões e abordagens por este tipo de delito no local. Relatou que muitas vezes os traficantes correm pelos fundos, mas dessa vez uma equipe ingressou pelo local e apesar da existência de olheiros conseguiram efetuar as abordagens.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: “Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções” (ARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

No exercício de suas funções os policiais são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância. Demais disso, em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam. E mais, o simples fato de um policial participar da diligência, que culminou com a prisão do acusado, não o torna indigno de fé, quando não há nada nos autos que gere suspeita acerca da idoneidade de seus testemunhos.

Ademais, até prova em contrário, devem ser aceitas como verdadeiras suas alegações, vez que, como servidor público, possui, no exercício de suas funções, a presunção

relativa de agir de forma escorregadia e, ao depor em Juízo como testemunha, colabora com o Poder Judiciário na persecução de uma pretensão punitiva e, acima de tudo, com a sociedade que anda sufocada com a criminalidade.

Afora isso, não provou a defesa que os depoimentos não retrataram a realidade. Vale dizer, nenhum elemento foi trazido à baila que pudesse desmerecer os testemunhos prestados pelos policiais.

Interrogado o réu negou a prática do delito a ele imputado. Alegou que estava no local para comprar entorpecentes, mas como a fila estava grande, o adolescente pediu para ele aguardasse, pois lhe daria um pouco a mais de droga. Quando o último da fila foi atendido ele se aproximou para pesar a droga, neste momento chegou a equipe policial. Evadiu do local por medo, sem seguida outros policiais o abordaram, em viaturas descaracterizadas. Disse que apenas ele aguardou para comprar.

Indagado pela defesa afirmou que é usuário de maconha, disse que conhecia o adolescente pela compra das drogas.

Não obstante a narrativa apresentada pelo acusado, não há dúvidas quanto à sua responsabilidade no delito em comento. Isso porque sua negativa se encontra isolada no conjunto probatório. Os policiais civis foram completamente coerentes e harmônicos na descrição dos fatos, confirmando em juízo o que já haviam declarado em sede policial.

Afirmaram que Daniel não estava juntamente com os demais viciados na fila de compra e, sim, manuseando drogas e dinheiro. Tiveram algum tempo para se certificarem desta situação, e não resta nenhuma dúvida da participação do acusado no crime. Ademais, é muito comum que menores de idade assumam a responsabilidade pelo fato típico, tentando isentar os maiores de idade dos rigores da lei.

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia. O ato de venda foi observado pelos policiais, assim a condenação por tráfico não pode ser afastada. A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja tese está consolidada na edição nº 131 do Caderno Jurisprudência em teses: "O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019)"

Por oportuno, "Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (conforme Tornaghi, in "Curso de Processo Penal", 5ª ed., II/49; TACRIM - SP 43/251; 50/218 - 219).

Em observância ao princípio da especialidade e tratando-se de conduta descrita no artigo 33 da Lei 11343/06 praticada com auxílio de menor de dezoito anos, prevalece-se a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas. Dessa forma, deve ser afastada a imputação relacionada ao delito tipificado no artigo 244-B do ECA, evitando-se a dupla punição do acusado pelo mesmo fato. Nesse sentido:

"1. A controvérsia cinge-se em saber se constitui ou não bis in idem a condenação simultânea pelo crime de corrupção de menores e pelo crime de tráfico de drogas com a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.
2. Não é cabível a condenação por tráfico com aumento de pena e a condenação por corrupção de menores, uma vez que o agente estaria sendo punido duplamente por conta de uma mesma circunstância, qual seja, a corrupção de menores (bis in idem).
3. Caso o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não esteja previsto nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos (33 a 37), pelo princípio da especialidade, não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei

n. 11.343/2006.

4. In casu, verifica-se que o réu se associou com um adolescente para a prática do crime de tráfico de drogas. Sendo assim, uma vez que o delito em questão está tipificado entre os delitos dos arts. 33 a 37, da Lei de Drogas, correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da mesma Lei.

5. Recurso especial improvido". (REsp 1622781/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 12/12/2016)

De rigor o reconhecimento da causa de aumento conforme preconiza o artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, eis que o estado de flagrância informado pelos policiais civis não deixa nenhuma margem de dúvida a este respeito, bem como foi este informado pelo adolescente em sede de inquérito policial (p. 5 e 6).

Não merece prosperar, por fim, a alegação da defesa de que a reincidência não poderá ser utilizada como agravante e como óbice para aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Para ambos os casos, há previsão legal e os artigos possuem finalidades diferentes, não configurando, portanto, bis in idem.

O aumento de pena pela reincidência é aplicado para o indivíduo que torna a delinquir num curto espaço de tempo, desafiando a ordem pública e a legislação penal vigente, punindo-o mais severamente.

O benefício em questão, por expressa previsão legal, só poderá ser aplicado "desde que o agente seja primário".

É este o entendimento pacificado pela jurisprudência:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRELIMINAR DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE AFASTADA - REVISTA PESSOAL EFETUADA EM CONFORMIDADE COM O ART. 244, DO CPP - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO DE RIGOR - PENA BASE ADEQUADAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA RECONHECIDA - REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 IMPOSSÍVEL - IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO POR IMPOSIÇÃO LEGAL AO RÉU REINCIDENTE - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF - NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM - CAUSA DE AUMENTO DA PENA DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 DE NATUREZA OBJETIVA E POR ISSO IMPOSSÍVEL DE SER AFASTADA - QUANTUM DE AUMENTO QUE DEVE SER ADEQUADO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA EM VIRTUDE DA DETRAÇÃO PENAL - PLEITO QUE DEVE SER DEDUZIDO PERANTE O R. JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS - RECURSO PROVIDO, EM PARTE (TJ-SP. APL 00080974520138260127 SP 0008097-45.2013.8.26.0127. Relatora: Ivana David. 9ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 06/08/2015).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DE GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. A MULTIRREINCIDÊNCIA AUTORIZA O AGRAVAMENTO DA PENA EM PATAMAR ACIMA DAQUELE CABÍVEL AO UNIRREINCIDENTE. NÃO HÁ "BIS IN IDEM" ENTRE REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE E CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. [...] 6. Vislumbro que não há "bis in idem" se se considerar a reincidência com o fim de agravar a pena, em razão da incidência da agravante pautar-se na própria intenção da norma em punir mais severamente aquele que pratica crimes habitualmente, enquanto que a utilização da reincidência para afastar a redução deriva de causa outra distinta. Precedentes do STF. [...] (TJ-SP - Apelação : APL 30327291720138260602 SP 3032729-

17.2013.8.26.0602. Relator: Airton Vieira. 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Data de julgamento: 30/07/2015)

No tocante aos valores apreendidos, dada a conexão com o tráfico de drogas, devem ser perdidos em favor da União.

Assim, declaro perdidos valores apreendidos em favor da União, aguardando-se o trânsito em julgado para a consumação do perdimento (art. 63, da Lei nº 11.343/06; art. 92, II, do CP).

Superada a fase instrutória, passo à dosagem de pena.

Considero as circunstâncias do artigo 42, da Lei 11.343/06, e do artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis em razão da quantidade de entorpecente apreendido. Dessa forma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e

pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência conforme comprovam as certidões de folha de antecedentes (p. 42/46). Fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, a recidiva obsta o benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, conforme já argumentado. Presente a causa de aumento preconizada no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, aplico a fração de 1/6 e torno a pena definitiva em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Fixo o regime fechado como inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07), tendo em vista a natureza do delito tratado, que deve ser julgado com rigor, visto as consequências que têm trazido a toda sociedade. Acrescenta-se que o réu é reincidente e a pena ultrapassa quatro anos, encaixando-se nos parâmetros produzidos pelo art. 33, do Código Penal.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado ostenta reincidência específica, assim a substituição não é socialmente recomendável e tampouco suficiente para repressão do delito. Também, ausentes os requisitos para aplicação do sursis (art. 77, CP).

D E C I D O

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR Daniel Caldas Pereira, qualificado nos autos, por incurso no artigo 33, caput, c.c. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, acrescida dos reajustes legais; e ABSOLVE-LO da imputação à conduta prevista no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva deve ser mantida, pois foi apurada a responsabilização criminal do acusado, encaixando-se nos parâmetros do artigo 313, II, do CPP, já que se trata de agente que ostenta reincidência específica. Nesse quadro, a presente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública e fez emergir o requisito da garantia da aplicação da lei penal (312 CPP).

Verifico que o réu respondeu preso ao processo e se encontra nesse estado desde o dia 07 de janeiro de 2022 (p. 1). No entanto, não estão presentes os requisitos objetivos do artigo 112 da Lei nº. 7.210/84. Logo, como o acusado não resgatou o lapso necessário para progressão deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.

Expeça-se ofício de recomendação.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o sentenciado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "2", página 113)

Declaro perdidos os bens e valores apreendidos em favor da União, aguardando-se o trânsito em julgado para a consumação do perdimento (art. 63, da Lei nº 11.343/06; art. 92, II, do CP).

Determino a incineração da droga apreendida, caso ainda não tenha sido efetuada na forma do artigo 50-A da Lei nº 11.343/2006.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA